РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-171/2021

Номер дела: **1-171/2021**

УИН: **27RS0008-01-2021-000730-91**

Дата начала: **26.03.2021**

Дата рассмотрения: **16.04.2021**

Суд: **Ленинский районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Смирнов Сергей Сергеевич**

Статьи УК: **158**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Ливицкий Алексей Владимирович		
	Устюжанин Геннадий Геннадьевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			26.03.2021
Передача материалов дела судье			29.03.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		01.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.04.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		16.04.2021

Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	16.04.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		21.04.2021

Приговор

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд <адрес>

в составе

председательствующего судьи Смирнова С.С.,

с участием

государственного обвинителя Некрасовой Ю.Ю.,

подсудимого Устюжанина Г.Г.,

защитника-адвоката Ливицкого А.В.,

потерпевшей Решетниковой Е.В.,

при секретаре Коротких Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Устюжанин Г.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> гражданина Российской Федерации, имеющего 8 классов образования, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, под стражей не содержащегося, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Устюжанин Г.Г. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета.

Преступление совершено в период времени с 19 часов 07 минут до 19 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Около 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, Устюжанин Г.Г., будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, находясь у магазина «Купеческий», расположенного по <адрес>, имея при себе ранее найденную им банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» на имя Решетниковой Е.В. с функцией бесконтактной оплаты, решил, используя вышеуказанную банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, похитить денежные средства, находящиеся на счете, принадлежащие Решетниковой Е.В.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, принадлежащего Решетниковой Е.В., Устюжанин Г.Г., будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, в период времени с 19 часов 07 минут до 19

часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, имея при себе банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» на имя Решетниковой Е.В., принадлежащую последней, оборудованную функцией бесконтактной оплаты, находясь в магазине «Купеческий», расположенном по <адрес>, используя указанную выше банковскую карту, являющуюся электронным средством платежа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, произвел 4 операции по оплате товара на суммы 287 рублей 09 копеек, 63 рубля, 564 рубля и 106 рублей 86 копеек бесконтактным способом, то есть без введения пин-кода, приложив банковскую карту к терминалу оплаты, тем самым Устюжанин Г.Г., тайно похитил вышеуказанные денежные средства, находящиеся на банковском счете банковской карты ПАО «Сбербанк России», принадлежащей Решетниковой Е.В., в общей сумме 1 020 рублей 95 копеек, причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму.

Как на предварительном следствии, так и в судебном заседании вину Устюжанин Г.Г. в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в судебном заседании показал, что он нашел карточку ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, часов в 19, нашел в районе <адрес>. Затем заходил в магазины «Купеческий», «Радуга» и «Малинка», совершил покупки, какие были суммы - не видел, раскаивается в совершенном преступлении, возместил ущерб. На следующий день пытался расплатиться в магазине «Радуга», но был отказ в оплате покупке, потому что заблокировали карту, в дальнейшем он ее выкинул, куда именно - не помнит, все рассказывал и пояснял следствию добровольно,

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденной подсудимым Устюжаниным Г.Г., ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в магазине «Купеческий», расположенном по <адрес>, со счета банковской карты ПАО «<данные изъяты>» на имя Решетниковой Е.В. похитил денежные средства путем оплаты товара. Вину признает, в содеянном раскаивается. (л.д. 12)

Вина Устюжанина Г.Г. в совершении им преступления подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшей Решетниковой Е.В., а также показаниями свидетеля Свидетель №1.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Решетникова Е.В. показала, что ДД.ММ.ГГГГ – это был четверг, она собиралась в магазин, но перед этим встретить ребенка с художественной школы. Она пошла по <адрес>, в районе 7 школы, ей звонил ребенок, достав телефон из сумки, скорее всего в этот момент у нее выпала банковская карточка. Потом, вернувшись в магазин, она сделала покупки, пошла на кассу, карту не обнаружила, пошла по этой же траектории, надеясь найти карту, но ее не было. Вернувшись домой, она дозвонилась на № , заблокировала карту. У нее с собой был телефон кнопочный, не смартфон, потому что она работает на заводе, ей потом стали смс приходить о том, что были произведены покупки. Там был магазин «Купеческий», 4 покупки были успешно совершены, а потом так как она уже карту заблокировала, приходили смс с другого магазина о том, что там пытались совершить покупки. Это уже был магазин «Радуга». В субботу она обратилась в отдел полиции. Карту она приобрела 2 года назад, она привязана к телефону, есть мобильное приложение и проходят смс. Смс-сообщение увидела после того как вернулась домой, снятия были на не большие суммы – 200, 300 рублей, 100 с копейками, в общей сумме ущерб 1 020 рублей. Операций было 3 или 4, потому что потом приходили смс с отменой покупки, и в пятницу вечером начали приходить смс, что кто-то пытается воспользоваться, но там отказ, это было в магазине «Малинка». Она ходила по магазинам, уточняла, спрашивала, сказали, что два парня были. Ущерб возмещен в полной сумме. На следствии просматривала видео.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были оглашены и исследованы показания потерпевшей Решетниковой Е.В. данные ей в ходе предварительного расследования, при разъяснении положений ст. 42 УПК РФ, а так же будучи предупрежденной о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, согласно которым у нее в собственности имеется зарплатная банковская карта ПАО «<данные изъяты>» № оформленная на ее имя, ежемесячно на счет № которой поступает заработная плата в сумме

25 766 рублей. Указанная карта оборудована бесконтактной системой оплаты «Wi-Fi». Также указанная карта подключена к абонентскому номеру ее телефона. Картой пользуется только она. Пин-код от карты знает только она. Карту обычно носит в кармане своей верхней одежды. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут она пошла по магазинам за продуктами. С собой у нее был ее сотовый телефон и банковская карта, которая лежала в правом кармане ее пуховика вместе с телефоном. Проходя около <адрес>, ей на сотовый телефон позвонила дочь. Поговорив с ней около 5-ти минут, она положила телефон обратно в карман и пошла в магазин «Амбарчик», расположенный по адресу <адрес>. В магазине, выбрав товар, она хотела расплатиться вышеуказанной банковской картой, которая лежала в правом кармане надетого на ней пуховика. Однако карту в кармане она не обнаружила. Сумки с собой у нее не было, поэтому карту положила в карман. Не найдя свою банковскую карту банка ПАО «<данные изъяты>», она решила пройти по маршруту следования, с целью найти свою банковскую карту. Однако карту она не обнаружила. Она уверена, что карту утеряла, когда доставала телефон, и карта у нее выпала из кармана. Банковская карта материальной ценности не представляет. Придя домой около 19 часов 13 минут на ее сотовый телефон стали приходить уведомления о том, что с ее банковской карты списываются денежные средства, то есть кто-то совершал покупки в магазинах по ее карте. Открыв мобильное приложение ПАО «<данные изъяты>», она убедилась в том, что по счету ее банковской карты произошли операции, которые она не совершала. Всего было 4 операции на общую сумму 1 020 рублей 95 копеек. Она сразу же позвонила на телефон горячей линии банка ПАО «<данные изъяты>», оставшиеся денежные средства в сумме 412 рублей она перевела на счет другой своей карты и далее свою карту заблокировала. Она поняла, что оплата происходит в магазине «Купеческий» по адресу <адрес> решила сразу же туда пойти. Придя в вышеуказанный магазин, покупателей уже не было. Продавец вспомнить покупателя не смогла. В последующем ей приходили смс-сообщения о попытках снятия денежных средств, но так как карта была уже заблокирована и денег на ней не было, снять деньги не получилось. Далее она направилась в магазин «Радуга вкуса», расположенный по <адрес>. Она поинтересовалась у продавцов - кто недавно заходил в магазин и пытался приобрести товар. Она попросила охранника показать ей запись с камеры видеонаблюдения, и, просмотрев запись, она увидела, ранее незнакомого ей Устюжанина Г.Г., который расплачивался за различные товары. Таким образом, в результате хищения принадлежащего ей имущества, ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 020 рублей 95 копеек. (л.д.15-17)

После оглашенных показаний потерпевшая Решетникова Е.В. подтвердила их в полном объеме и указала, что в магазине «Малинка» ей показали видео с камер наблюдения, был еще хозяин, в магазине «Радуга вкуса» она тоже просматривала видео камер наблюдения, но там ничего не было понятно, был парень в капюшоне, лица не видно. Все было 25 числа, потому что у ее ребенка художественная школа в четверг. Заблокировала карту, когда уже к дому подходила, она дозвонилась на №, у нее спросили, какая крайняя была операция, она ответила, то ли переводила кому-то деньги, то ли расплачивалась где-то, точно не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель № 1 показал, что он находился дома, супруга пришла с улицы. Она ходила за ребенком, сообщила, что потеряла карточку. Проверили дома, потом стали приходить сообщения на телефон, что проходит списание денежных средств. Поняли, что карточку потеряла, видимо, выронила карту, когда ребенок позвонил, что кто-то ей завладел и снимает денежные средства. Карта у супруги <данные изъяты>. Домой она пришла где-то около семи, начало восьмого вечера. Она пришла домой и дома обнаружила, что смс стали приходить. Со слов жены знает, что примерно около 1 тысячи рублей у нее списали денежные средства.

Кроме того, вина Устюжанина Г.Г. в совершении им преступления подтверждается материалами уголовного дела, а именно:

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было зафиксировано место совершения преступления, а именно магазин «Купеческий», расположенный по <адрес>. (л.д. 56-60);

протоколом выемки, в ходе которого у потерпевшей Решетниковой Е.В. были изъяты выписка по счету банковской карты ПАО «<данные изъяты>», скриншоты смс-сообщений от номера «<данные изъяты>». (л.д. 21-22);

протокол осмотра документов, согласно которого были осмотрены выписка по счету банковской карты ПАО «<данные изъяты>», скриншоты смс-сообщений от номера <данные изъяты>», выписка признана в качестве вещественного доказательства и приобщена к уголовному делу. (л.д. 23-30, 31);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подозреваемый Устюжанин Г.Г. в присутствии защитника добровольно рассказал о случившемся и указал место совершения им преступления, а именно магазин «Купеческий», расположенный по <адрес>. (л.д. 47-52);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был смотрен ТЦ «Радуга вкуса», расположенный по <адрес>, в ходе которого изъят CD-R диск с записью с камер видеонаблюдения. (л.д. 61-66);

протоколом осмотра предметов, согласно которого с участием подозреваемого Устюжанина Г.Г. и защитника был осмотрен CD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения, расположенных в ТЦ «Радуга вкуса» по <адрес>. Со слов подозреваемого Устюжанина Г.Г., в мужчине на видеозаписи он опознает себя, банковская карта ПАО «<данные изъяты>», которую он нашел на улице, в тот момент уже была заблокирована. CD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (л.д. 69-74, 75).

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности Устюжанина Г.Г. в инкриминируемом ему преступлении.

Анализируя показания подсудимого Устюжанина Г.Г., данные в ходе судебного заседания, данные им на предварительном следствии в ходе следственных действий, его явку с повинной, суд установил, что они полностью согласуются с доказательствами обвинения Устюжанина Г.Г. в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенной с банковского счета. Показания Устюжанина Г.Г. суд признает достоверными, в той части, в которой они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом. Устюжанин Г.Г. давал показания в присутствии защитника, ему разъяснялись права, предусмотренные ст. 46, 47 УПК РФ и положение ст. 51 Конституции РФ, в соответствии с которой, он не обязан был свидетельствовать против себя и своих близких родственников. При таких обстоятельствах, суд признает показания Устюжанина Г.Г. полученными с соблюдением требований УПК РФ.

Показания потерпевшей, свидетеля согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, являются логичными, последовательными. В ходе судебного разбирательства данные показания нашли объективное подтверждение. Наличия неприязненных отношений между подсудимым, потерпевшей, свидетелем не установлено, в связи с чем, суд считает, что у последних не было оснований для оговора Устюжанина Г.Г.. Приведенные показания подтверждают время, место, обстоятельства совершения преступления. Суд считает, что показания, данные потерпевшей, свидетелем в совокупности с другими доказательствами образуют единую достоверную картину совершенного деяния, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется. Кроме того, исследованными показаниями потерпевшей, свидетеля и подсудимого, а так же другими объективными доказательствами по делу, установлен факт невозможности совершения преступления иными лицами, так как время, обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшей, свидетеля, подсудимого, которым суд доверяет в той части, где они совпадают между собой и другими доказательствами.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела. Факт тайного хищения Устюжаниным Г.Г. чужого имущества, совершенного с банковского счета, нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Суд считает, что квалифицирующие признаки преступления присутствуют в действиях подсудимого, подтверждены приведенными выше доказательствами, всесторонне и полно исследованными в ходе судебного разбирательства.

Вина Устюжанина Г.Г. в совершении преступления полностью установлена, суд квалифицирует действия подсудимого по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

Поведение подсудимого Устюжанина Г.Г. в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. При этом, суд принимает во внимание, что Устюжанин Г.Г. на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит. С учетом изложенного, обстоятельств совершения им преступления и материалов уголовного дела, касающихся данных о его личности, суд признает Устюжанина Г.Г. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, как в момент совершения преступления, так и после его совершения.

При назначении наказания подсудимому Устюжанину Г.Г. суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

Кроме того, определяя вид и размер наказания Устюжанину Г.Г., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относиться к категории тяжких, данные о его личности, характеризующий материал, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на подсудимого, на условия его жизни, жизни его семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», вступившей в силу для Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении Устюжанина Г.Г. в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что последний в ходе предварительного расследования давал показания с указанием обстоятельств произошедшего, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, степени общественной опасности, личности подсудимого, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Определяя вид наказания за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд, выслушав мнения сторон, учитывая личность виновного, характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершенного преступления, то обстоятельство, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, приходит к выводу о целесообразности назначения наказания в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией статьи п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, условно, в соответствии с положениями ст. 73 УК РФ, то есть без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с установлением испытательного срока.

С учетом фактических обстоятельств, суд не находит оснований для применения ст. 53.1 УК РФ, полагая возможным достижения целей наказания избранным судом наказанием.

Суд не находит оснований для применения в отношении Устюжанина Г.Г. по преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ дополнительной меры наказания в виде ограничения свободы и штрафа, и считает возможным назначить лишь основное наказание, полагая его достаточным для исправления подсудимым.

При этом, фактические обстоятельства совершенного Устюжаниным Г.Г. преступления, с учетом способа совершения преступления, мотива и целей совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности содеянного. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, личности виновного, тех обстоятельств, что подсудимый характеризуется посредственно, на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, не судим, учитывая его полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, добровольное возмещение причиненного в результате преступления потерпевшему ущерба в полном объеме, отсутствие со стороны потерпевшего претензий, в целях обеспечения индивидуализации ответственности осужденного за содеянное и реализации принципов справедливости и гуманизма, суд считает возможным, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменить категорию преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на менее тяжкую, а именно с тяжкого на преступление средней тяжести.

Кроме того, Устюжанин Г.Г. не судим, вину свою признает в полном объеме, раскаивается в содеянном, примирился с потерпевшей Решетниковой Е.В., которая в свою очередь ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, Устюжанин Г.Г. загладил причиненный потерпевшему вред, принес свои извинения. Устюжанин Г.Г. и его защитник ходатайствуют о прекращения уголовного дела, освобождения от наказания в связи с примирением с потерпевшим, осознает последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию.

При таких обстоятельствах суд находит возможным Устюжанин Г.Г. освободить от наказания, назначенного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 76 УК РФ - в связи с примирением с потерпевшим.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по делу, в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: выписка по счету банковской карты ПАО «<данные изъяты>», скриншоты смс-сообщений от номера «<данные изъяты>», CD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения расположенных в ТЦ «Радуга вкуса» по <адрес>,- необходимо хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 76 УК РФ, ст. ст. 25, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Устюжанин Г.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на осужденного Устюжанина Г.Г. исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В силу ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Устюжаниным Г.Г. преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с тяжкого преступления на преступление средней тяжести.

Устюжанин Г.Г. освободить от наказания, назначенного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 76 УК РФ - в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения в отношении Устюжанина Г.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: выписка по счету банковской карты ПАО «<данные изъяты>», скриншоты смс-сообщений от номера «<данные изъяты>», CD-R диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения расположенных в ТЦ «Радуга вкуса» по <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручении ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а так же, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий С.С. Смирнов

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».